

0000257-03.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Ações Penais nº 0051334-40.2011.8.26.0050 (tráfico de entorpecentes) e 0007115-93.2013.8.26.0462 (porte de arma de fogo) (fls. 33-35). Não há nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000257-03.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000257-03.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 652/2022 - CPJ PRAIA

GRANDE, 2041310/2022 - CPJ PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Douglas do Nascimento Gomes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Medeiros Lenz

O Ministério Público ofereceu denúncia contra MICHAEL DOUGLAS DO NASCIMENTO GOMES, nascido em 07/08/1992, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, II, e 155, §1º e 4º, I e II, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na inicial:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de fevereiro de 2022, em horário desconhecido, na Rua Afonso Pena, nº 71, Jardim Marina, nesta cidade e comarca de Mongaguá, MICHAEL DOUGLAS DO NASCIMENTO GOMES, qualificado às 07, subtraiu, mediante escalada, 01 (uma) bicicleta, 01 (uma) máquina de lavadora de alta pressão, 01 (um) par de tênis, 01 (uma) caixa térmica, 05 (cinco) embalagens de leite condensado e 50 (cinquenta) metros de fios elétricos, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 05 e auto de avaliação de fls. 06. Consta também que, no mesmo dia, por volta das 03h45, na Avenida Presidente Castela Branco, nº 14356, Balneário Flórida, na cidade de Praia Grande, MICHAEL DOUGLAS DO

NASCIMENTO GOMES tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, os bens que guarneciam a residência situada no local, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado, querendo praticar a subtração, se dirigiu até o palco do primeiro crime acima descrito, praticado nesta urbe, e após escalar o muro, subtraiu os itens supramencionados.

Após isso, tomou os objetos e rumou para a cidade de Praia Grande, onde os acondicionou atrás de um banheiro químico situado no calçadão da Avenida Presidente Castelo Branco, altura do nº 14600.

Em seguida, pretendendo nova subtração, pulou o muro da residência situada na Avenida Presidente Castela Branco, nº 14356, na cidade de Praia Grande e, com emprego de uma chave de fenda, danificou uma fechadura, uma janela e uma porta de madeira, a fim de tentar ingressar no imóvel e rapinar os bens que a guarneciam. Em razão disso, a Polícia Militar foi acionada, chegando ao local encontraram o denunciado. Na sequência, o monitoramento eletrônico da cidade informou aos policiais o local onde o inculpado havia deixado os objetos (fls. 05).

A denúncia foi recebida em 03/03/2022 (fls. 77-79).

O acusado foi regularmente citado e ofereceu resposta à acusação (fls. 112-114). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 158-163).

A defesa pugnou pela absolvição do réu em virtude de insuficiência de provas da autoria. Alternativamente, pela aplicação do princípio da insignificância, desclassificação do delito para o crime de violação de domicílio, afastamento da qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da pena no mínimo legal e conversão em penas restritivas de direitos (fls. 147-154).

Decido.

O crime de furto qualificado imputado ao acusado encontra-se previsto no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

São imputados ao acusado dois delitos, um de furto consumado, que teria ocorrido em Mongaguá, e outro tentado, em Praia Grande.

A materialidade delitiva de ambos os crimes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 2), boletins de ocorrência (fls. 8-10 e 82-100), auto de exibição e apreensão (fls. 5), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A autoria também ficou plenamente demonstrada e recai sobre o réu.

Ouvido em juízo (fl. 143), o policial militar Cleyton Gaspar Gomes declarou que a equipe foi acionada para atender à ocorrência de indivíduo que invadira uma residência em Praia Grande. No local, encontraram o acusado dentro da casa, de posse de uma chave de fenda. Uma viatura que estava próxima informou que o acusado deixara um carrinho de compras com vários objetos em um banheiro químico em praça próxima. O réu então admitiu que furtara parte dos objetos em Mongaguá e indicou o endereço. O local foi diligenciado e confirmou-se que os objetos eram provenientes de lá.

O depoimento judicial do também policial militar Giscley André Vieira de Mattos corroborou de forma geral as declarações prestadas pelo colega. Ele acrescentou que ao entrarem na residência em Praia Grande, avistaram o acusado embaixo de uma mesa de pedra, de posse de chave de fenda, e que a janela e a fechadura do local estavam aparentemente danificadas. Também afirmou que o réu havia dito que furtara os pertences para comprar crack.

Quando ouvido perante a autoridade policial, o acusado MICHAEL permaneceu em silêncio. Em juízo, relatou, em síntese, que é usuário de drogas e mora na rua, e que no dia dos fatos estava coletando itens de descarte para reciclagem. Mora em Mongaguá e foi até Praia Grande de madrugada pois era o único local em que havia ferro velho aberto naquele horário. Declarou, ainda, que visualizou casa aparentemente abandonada e entrou na residência com a intenção de lá dormir, deixando os produtos recolhidos em um carrinho, fora da casa. Afirmou que quando os policiais ingressaram no local, estava tentando dormir embaixo da mesa. Disse que por ter sido agredido pelos PMs, indicou endereço aleatório para o suposto furto em Mongaguá. Ainda, referiu que os doces apreendidos seriam por ele consumidos. Contudo, a versão defensiva não se sustenta diante da prova dos autos. Quanto ao delito cometido em Mongaguá, inverossímil a alegação do acusado de que indicou endereço aleatório aos policiais, uma vez que o local indicado por ele no momento de sua prisão (Avenida Afonso Pena, 71) foi diligenciado e lá encontrou-se estabelecimento comercial de nome "Quiosque da Renata", cuja proprietária, Renata Aparecida Ramos Vieira, foi mesmo vítima de furto naquela noite (fls. 91-92). Ainda, necessário considerar que Luciana Aparecida de Lima, que declarou à autoridade policial guardar seu carrinho de venda de produtos no estabelecimento de Renata, reconheceu parte dos objetos apreendidos em posse do réu (36 potes de doces diversos e 5 potes de leite condensado) como sendo de sua propriedade, informando que os produtos haviam sido subtraídos naquela data (fls. 88 e 89). Os bens lhe foram restituídos, conforme termo de entrega à fl. 90. Dessa forma, não há que se falar em indicação de endereço aleatório ou que os objetos haviam sido recolhidos no lixo, para reciclagem, estando comprovada a prática de furto consumado ao estabelecimento em Mongaguá. No que tange à tentativa de furto cometida em Praia Grande, afasto a alegação da defesa de desclassificação para o tipo de violação de domicílio. Diante das circunstâncias, ficou suficientemente provada que a intenção do réu era subtrair objetos da residência. Isso porque inverossímil que o acusado, que alegou morar na rua, fizesse o esforço de pular muro e arrombar fechadura de residência apenas com a intenção de lá dormir. Por fim, inaplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, considerando o valor dos bens subtraídos, estimado em R\$ 360,00 (fl. 6), que representa quase 30% do salário mínimo. No tocante à tipificação, as qualificadoras da escalada (muro) e do rompimento de obstáculo (porta) ficaram plenamente comprovadas pelo laudo pericial de fls. 125-129, em relação ao delito cometido em Praia Grande. Quanto ao fato ocorrido em Mongaguá, a qualificadora não ficou suficientemente comprovada, por inexistir laudo pericial que ateste a sua ocorrência. Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 155, caput (fato ocorrido em Mongaguá), e no art. 155, §4º, I e II, c/c 14, II, todos do Código Penal (fato ocorrido em Praia Grande). Passo a fixação da pena.

Fato 1 - delito de furto em Mongaguá (art. 155, caput, do CP)

O Código Penal prevê pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa para o tipo do art. 155, §4º, I e II, do CP.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo ao art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta antecedentes criminais, pois definitivamente condenado nas Ações Penais nº 0051334-40.2011.8.26.0050 (tráfico de entorpecentes) e 0007115-93.2013.8.26.0462 (porte de arma de fogo) (fls. 33-35). Não há nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima não contribuiu para o crime. Presente uma vetorial negativa (antecedentes criminais), e sendo duas as condenações anteriores, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, pois o acusado

restou definitivamente condenado na Ação Penal nº 0094652-29.2018.8.26.0050, pela prática de roubo majorado (fl. 33). Não há como reconhecer a confissão, pois o acusado não admitiu a prática do delito. Assim, elevo a pena em 1/6, resultando em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de redução da pena, esta se torna definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fato 2 – delito de furto tentado em Praia Grande (art. 155, §4º, I e II, c/c 14, II, do CP)

Como são duas as circunstâncias que qualificam a conduta, uma será utilizada como qualificadora (rompimento de obstáculo) e a outra (escalada) como circunstância judicial negativa.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo ao art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta antecedentes criminais, pois definitivamente condenado nas Ações Penais nº 0051334-40.2011.8.26.0050 (tráfico de entorpecentes) e 0007115-93.2013.8.26.0462 (porte de arma de fogo) (fls. 33-35). Não há nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao tipo penal. Nas circunstâncias delitivas, considero grave o fato de o delito em Praia Grande ter sido cometido mediante escalada de muro, conforme laudo pericial. As consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima não contribuiu para o crime. Presentes duas vetoriais negativas (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), e sendo duas as condenações anteriores, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, pois o acusado restou definitivamente condenado na Ação Penal nº 0094652-29.2018.8.26.0050, pela prática de roubo majorado (fl. 33). Não há como reconhecer a confissão, pois o acusado não admitiu a prática do delito. Assim, elevo a pena em 1/6, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de redução da pena. Como o crime foi tentado, e considerando o iter criminis percorrido – o réu foi encontrado pelos policiais já dentro da residência, após arrombamento da porta -, reduzo a pena em 1/2 (um meio), resultando esta em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Continuidade delitiva: como os delitos foram praticados com o mesmo modus operandi, na mesma data, em cidades contíguas, reconheço a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e elevo a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto). As penas de multa devem ser somadas (art. 72 do CP).

Portanto, a pena definitiva resta fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, de modo que aplicável a Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos contidos na denúncia para condenar MICHAEL DOUGLAS DO NASCIMENTO GOMES pela prática dos delitos previstos no artigo 155, caput, e art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o acusado é reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP). Não cabe a suspensão condicional da pena em razão da quantidade de pena aplicada (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): não houve pedido.
Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o réu permaneceu preso durante a instrução. Entendo que nesse momento, tendo em vista a pena aplicada, não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva por esse processo, medida que seria mais gravosa do que o próprio regime de cumprimento da pena. Assim, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) - cujo descumprimento poderá ensejar nova decretação de prisão preventiva - necessárias a fim de evitar a reiteração delitiva:
a) proibição de alterar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;
b) proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao Juízo o local onde poderá ser encontrado;
c) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.
Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-se o acusado que deverá respeitar as medidas cautelares impostas, bem como que qualquer violação a estas poderá acarretar nova decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP.
Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que o acusado permanece preso por este processo desde 14/02/2022, período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.
Custas processuais: defiro justiça gratuita ao acusado.
Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo.
P.R.I.
Mongaguá, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA